

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO	
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA	
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN	
JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
Demandantes,	
v.	
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A,	SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; INJUNCTION ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS
Demandados	

MOCION DE RECONSIDERACION Y/O ACLARATORIA SOBRE EL ASUNTO DE
PRESCRIPCION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandada, **Corporación Colón Prieto** (en adelante “Corporación”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente,

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. El pasado 30 de mayo de 2025, este Honorable Tribunal dictó Sentencia Parcial en el caso de epígrafe. Mediante la referida Sentencia, declaró Ha Lugar *la Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia y Por Prescripción*, presentada el 29 de abril de 2025, por los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y su junta de Directores.

2. En la Sentencia Parcial este Tribunal expuso un tracto procesal del caso y citó fuentes de derecho en apoyo a su determinación de desestimar la reconvención **por falta de jurisdicción sobre la materia**.

3. Respetuosamente acogimos la determinación del Tribunal y en su consecuencia se procedió a radicar la correspondiente querella en el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) con fecha del 12 de junio de 2025.

4. No obstante, la determinación del tribunal **se presta a confusión al hacer referencia al título de la moción dispositiva** y declarar “Ha Lugar la Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Material **y Por Prescripción**”.

5. Amerita señalar que, como parte de la determinación que realizó este Honorable Tribunal, la parte Demandada no tuvo la oportunidad de expresarse en contra de las alegaciones de prescripción y presentar la prueba que derrota esa alegación de la parte Demandante. De igual forma, en la Sentencia Parcial no se discutió ningún planteamiento sobre prescripción, lo cual

entendemos correcto luego de que el Tribunal determinará desestimar la reconvención por falta de jurisdicción sobre la materia.

6. Siendo así, respetuosamente entendemos que cualquier alegación de prescripción se debe atender conforme a derecho en el caso que se encuentra ante la consideración del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

7. Aunque los abogados conocemos lo resuelto por el tribunal y estamos obligados a regirnos por la ética de nuestra profesión, entendemos necesario aclarar el lenguaje confuso de la Sentencia Parcial para fines del expediente del tribunal.

8. En consideración a lo anterior, solicitamos se reconsidere y se aclare el lenguaje utilizado en la determinación del Tribunal al declarar *Ha Lugar la Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia y Por Prescripción*, a los únicos fines de aclarar que el Tribunal no realizó determinación sobre los asuntos de prescripción planteados por la parte demandante, por no haberse considerado los planteamientos de ambas partes y la prueba de la parte demandada, **y por carecer de jurisdicción sobre la materia.**

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Tribunal, declare “Ha Lugar” la presente moción y en su consecuencia se aclare la determinación de la Sentencia parcial para que lea como sigue: “*Ha Lugar la Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia*”; por no haberse hecho una determinación sobre los asuntos de prescripción planteados por la parte demandante y por el tribunal carecer de jurisdicción sobre la materia; con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2025

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago
Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge
Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com